INSTRUMENTO PARTICULAR DE
CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DIREITOS CREDITÓRIOS Nº 00620277728

I – PREÂMBULO:

CREDOR(ES)
IXI **Itaú Unibanco S.A.**, instituição financeira brasileira, agindo isoladamente ou por quaisquer de suas filiais, agências, sucursais e dependências, no Brasil ou no exterior, com sede na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, nº 100 - Torre Olavo Setúbal, São Paulo - SP, CNPJ nº 60.701.190/0001-04, doravante designado **Itaú Unibanco**; I I **Banco Itaucard S.A.,** com sede na Alameda Pedro Calil, 43, Poá, São Paulo, CNPJ nº 17.192.451/0001-70, doravante designado **Banco Itaucard;** I I **Banco Itauleasing S.A.,** com sede na Av. Antonio Massa, 361 – Centro – Poá/SP, CNPJ nº 49.925.225/0001-48, doravante designado **Banco Itauleasing.** Sendo que, **Itaú Unibanco, Banco Itaucard** e **Banco Itauleasing** em conjunto serão designados **"**CREDORES FIDUCIÁRIOS" e individualmente CREDOR FIDUCIÁRIO.
CEDENTE(S)
PROXYS COMERCIO ELETRONICO LTDA ENDEREÇO: R PASTEUR, 463, CEP: 80.250-104, CURITIBA/PR CNPJ: 11.027.350/0001-68 Endereço eletrônico (email): NIHIL Antes e doravante denominada(s) "CEDENTE(S)".
DEVEDORA(S)
PROXYS COMERCIO ELETRONICO LTDA ENDEREÇO: R PASTEUR, 463, CEP: 80.250-104, CURITIBA/PR CNPJ: 11.027.350/0001-68 Endereço eletrônico (email): NIHIL Antes e doravante denominada(s) "DEVEDORA(S)", e quando referidas conjuntamente com o(s) CREDOR(ES) e a(s) CEDENTE(S), simplesmente "Partes".
DIREITOS CREDITÓRIOS
São compostos pelos direitos creditórios decorrentes dos Recebíveis, mais os direitos decorrentes da(s) Conta(s) Vinculada(s), incluindo todo e qualquer recurso nela(s) depositado.
Recebíveis
☐ Títulos em que a(s) CEDENTE(S) figura(m) como credora(s), entregues ao(s) CREDOR(ES) ou ao Banco Itaú BBA S.A., em formato de arquivo eletrônico para que este(s) realize(m) a cobrança, devidamente registrados em uma conta própria para este fim, que não tenham sido previamente registrados ou depositados em entidades

registradoras ou depositários centrais ("Carteira").

☐ Títulos em que a(s) CEDENTE(S) figura(m) como credora(s), representativo(s) da dívida pública federal, de responsabilidade do Tesouro Nacional, dos quais a(s) CEDENTE(S) é(são) a(s) legítima(s) titular(es) e proprietária(s), pelo que possuem registro no Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, em conta(s) de titularidade da(s) CEDENTE(S). Neste sentido, a(s) CEDENTE(S) transferirá(ão), o registro dos respectivos títulos no SELIC, para a conta caução, mantida pelo(s) CREDOR(ES) no referido sistema ("Títulos Públicos").

☒ Aplicações financeiras do(s) CEDENTE(S) junto ao(s) CREDOR(ES), conforme discriminadas no Anexo I ("Aplicações Financeiras").

☐ Contratos em que os serviços ou bens objeto da contratação possuem valor determinado e irreajustável, figurando a CEDENTE como contratada, fazendo jus ao recebimento de valores em decorrência da prestação de serviços ou fornecimento de bens, conforme discriminados no Anexo I ("Contratos Fixos").

☐ Contratos em que os bens objeto da contratação não possuem valor previamente fixado (a exemplo das "commodities"), figurando a CEDENTE como fornecedora, fazendo jus ao recebimento de valores em decorrência do fornecimento de bens, cuja precificação se dará nos termos dos respectivos contratos, conforme discriminados no Anexo I ("Contratos Variáveis").

Conta(s) Vinculada(s)

Titular	**Banco**	**Agência**	**Número**
N/A	341	N/A	N/A

OBRIGAÇÕES GARANTIDAS

A integralidade das obrigações, devidamente atualizadas e acrescidas de todos os encargos, assumidas pela(s) DEVEDORA(S) decorrentes da(s) operação(ões) descritas no Anexo II, o qual poderá ser complementado, alterado, ratificado ou retificado a qualquer tempo.

APURAÇÃO DA RAZÃO DE GARANTIA

Percentual Mínimo da Garantia

Durante toda a vigência da presente garantia de cessão fiduciária, a(s) CEDENTE(S) e a(s) DEVEDORA(S) obriga(m)-se a manter o valor da garantia equivalente, no mínimo, à:

☒ 30% da soma dos valores de principal mais acessórios das Obrigações Garantidas*.

☐ R$ ( ) .

☐ XXXXXX % (XXXXX por cento) da soma dos valores de principal mais acessórios das Obrigações Garantidas OU R$ XXXXX (XXXXXX reais) _____ que será calculado considerando os valores apurados no Instrumento de Cessão Fiduciária n°. XXX, celebrado em XXX, entre XXXX e XXXX

☐ Outros: .

(*) se houver obrigações em moeda estrangeira, sua conversão será realizada de acordo com o previsto no Anexo III.
Periodicidade de Apuração
O Percentual Mínimo da Garantia será apurado ao final do seguinte frequência: ☒ Diária ☐ Semanal ☐ Mensal ☐ Outra **Observações Adicionais**: As **OBRIGAÇÕES GARANTIDAS** garantidas pela presente Cessão Fiduciária também serão garantidas pelo Instrumento de Cessão Fiduciária n°. XXX, celebrado em XXX, entre XXXX e XXXX
TRANSFERÊNCIA DOS RECURSOS PARA A(S) CONTA(S) MOVIMENTO
Os recursos depositados na(s) Conta(s) Vinculada(s) serão transferidos para a(s) Conta(s) Movimento em até 1 (um) dia útil subsequente à data do respectivo depósito, observados os termos da presente Cessão Fiduciária desde que a obrigação garantida não esteja vencida e que exista excedente de garantia acima do percentual mínimo indicado neste preâmbulo.
Conta(s) Movimento

Titular	**Banco**	**Agência**	**Número**
PROXYS COMERCIO ELETRONICO LTDA	341	3858	446655

II – CLÁUSULAS

Da Cessão Fiduciária – Por este Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios ("Cessão Fiduciária"), em garantia de todas as Obrigações Garantidas assumidas pela(s) DEVEDORA(S) junto ao(s) CREDOR(ES), incluindo mas não se limitado aos eventuais aditamentos e prorrogações às obrigações principais e acessórias, inclusive moratórias, presentes ou futuras, assumidas ou que venham a ser assumidas pela(s) DEVEDORA(S), a(s) CEDENTE(S) cede(m) e transfere(m) ao(s) CREDOR(ES), em caráter irrevogável e irretratável, nos termos do artigo 66-B da Lei 4.728/65 e demais legislação aplicável, a propriedade fiduciária, o domínio resolúvel e a posse indireta dos títulos e demais documentos representativos dos Direitos Creditórios descritos no preâmbulo deste instrumento.

Parágrafo Único – A transferência da propriedade fiduciária dos Direitos Creditórios pela(s) CEDENTE(S) ao(s) CREDOR(ES) vigorará até o integral cumprimento das Obrigações Garantidas, restando claro que o seu cumprimento parcial não importará na exoneração proporcional da Cessão Fiduciária.

Da Notificação da Cessão Fiduciária – A(s) CEDENTE(S) notificará(ão) os devedores dos Recebíveis nas hipóteses em que os Recebíveis sejam pagos mediante Transferência

Não Corporativo

Eletrônica Disponível (TED) ou Documento de Crédito (DOC). A notificação deverá ser formalizada utilizando o modelo constante Anexo IV desta Cessão Fiduciária, ou outro instrumento previamente aprovado pelo(s) CREDOR(ES), para que este(s) efetue(m) o respectivo pagamento/liquidação de todos e quaisquer Recebíveis exclusivamente na(s) respectiva(s) Conta(s) Vinculada(s). Nesse sentido, a(s) DEVEDORA(S) e a(s) CEDENTE(S) obriga(m)-se a entregar ao(s) CREDOR(ES) uma cópia da(s) respectiva(s) notificação(ões), já cumprida(s) e com protocolo do destinatário, no prazo de até 10 (dez) dias a contar da data de assinatura desta Cessão Fiduciária.

Parágrafo Primeiro – Na hipótese de os Recebíveis estarem consubstanciados em documento de cobrança emitido pela(s) CEDENTE(S), essa(s) obriga(m)-se a incluir nesses documentos a inscrição "crédito cedido fiduciariamente em garantia – pagar somente por meio da rede bancária", indicando como domicílio de pagamento a(s) Conta(s) Vinculada(s). Em se tratando de cobrança cujos títulos em cobrança forem registrados e/ou emitidos pelos CREDOR(ES), as CEDENTE(S) estão cientes de que, em caso de inadimplemento pelos respectivos pagadores, os boletos em cobrança não serão automaticamente baixados pelos CREDOR(ES), ainda que este parâmetro de baixa tenha sido contratado. Neste caso, caso as CEDENTE(S) desejem seguir com a baixa dos boletos, deverão realizar a baixa manual, estando cientes de que a não baixa dos títulos em cobrança poderá ensejar a cobrança de tarifas, conforme negociação comercial vigente.

Parágrafo Segundo – Fica(m) o(s) CREDOR(ES) devidamente autorizados, caso opte(m), a qualquer tempo, por notificar os devedores dos Recebíveis e se entender(em) necessário, entregar cópia da Cessão Fiduciária aos respectivos destinatários da(s) notificação(ões), como meio de comprovar a presente Cessão Fiduciária em garantia. Nesta hipótese, não será quebrado ou descumprido qualquer dever ou obrigação de sigilo por parte do(s) CREDOR(ES).

Da Conta Vinculada e Conta Movimento – O produto da cobrança dos Recebíveis deverá ser creditado na(s) respectiva(s) Conta(s) Vinculada(s), conforme indicadas no Preâmbulo deste instrumento.

Parágrafo Primeiro – A(s) Conta(s) Vinculada será(ão) movimentada(s) exclusivamente pelo(s) CREDOR(ES) visando a gestão dos recursos recebidos em razão desta garantia, podendo o(s) CREDOR(ES) efetuar saques, aplicar, debitar quantias e resgatar os recursos mantidos na(s) Conta(s) Vinculada(s), sempre e a qualquer tempo, conforme os termos e condições estabelecidos nesta Cessão Fiduciária e no "Termos e Condições de Conta de Depósitos Vinculados", documento que rege as condições de abertura e utilização da Conta Vinculada e que encontra-se registrado no 7º. Ofício de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital do Estado de São Paulo, sob nº. 1.814.492.

Parágrafo Segundo – Enquanto a(s) DEVEDORA(S) e a(s) CEDENTE(S) estiver(em) adimplente(s) com as Obrigações Garantidas e as demais obrigações assumidas na presente Cessão Fiduciária, o(s) CREDOR(ES) transferirá(ão) todos os recursos depositados na(s) Conta(s) Vinculada para a(s) Conta(s) Movimento, no prazo indicado no Preâmbulo deste instrumento.

Da Razão de Garantia – Durante toda a vigência da Cessão Fiduciária, o valor dos Recebíveis deverá representar, no mínimo, o Percentual Mínimo da Garantia definido no Preâmbulo deste instrumento, o qual deverá ser apurado mediante:

a) Carteira: a totalização dos Recebíveis transitados na(s) Conta(s) Vinculada(s) naquele período, devendo seu resultado representar valor igual ou maior que o Percentual Mínimo de Garantia.

b) Títulos Públicos e Aplicações Financeiras: a soma dos valores referentes às Aplicações Financeiras, acrescida dos juros decorridos, devendo seu resultado representar valor igual ou maior que o Percentual Mínimo de Garantia.

c) Contratos Fixos e Contratos Variáveis: a razão da soma dos valores que transitarem na(s) Conta(s) Vinculada(s) na Periodicidade de Apuração corrente, devendo seu resultado ser igual ou maior que o Percentual Mínimo de Garantia.

Parágrafo Primeiro – Enquanto não houver o reforço da Cessão Fiduciária estipulado pelo(s) CREDOR(ES), os valores depositados na(s) Conta(s) Vinculada(s) ficaram retidos na(s) Conta(s) Movimento, sendo facultado ao(s) CREDOR(ES) aplicar tais os recursos na liquidação total ou parcial das Obrigações Garantidas.

Parágrafo Segundo – A(s) CEDENTE(S) autoriza(m) o(s) CREDOR(ES) a selecionar(em) os Recebíveis dados em garantia, podendo recusar quaisquer deles a qualquer tempo, bem como pedir a substituição de quaisquer dos Recebíveis anteriormente aceitos, principalmente, mas não exclusivamente, para fins de não aceitar Recebíveis (i) com vencimento posterior à data de vencimento das Obrigações Garantidas, e/ou (ii) concentrados em determinado período de vencimento; e/ou (iii) devidos por determinados devedores ou grupo econômico; e/ou (iv) com atuação em determinado segmento da economia que o(s) CREDOR(ES) prefira(m) não receber Recebíveis em garantia.

Das Declarações – Não obstante às demais disposições desta Cessão Fiduciária, a(s) CEDENTE(S), neste ato e até o término da vigência da presente Cessão Fiduciária, assume(m) as seguintes obrigações e faz(em) as seguintes declarações, cuja veracidade é condição e causa essencial para a celebração desta Cessão Fiduciária por parte do(s) CREDOR(ES):

a) os Recebíveis decorrem de operações válidas, exigíveis e efetivamente realizadas pela(s) CEDENTE(S), sendo esta(s) a(s) legítima(s) titular(es) dos Recebíveis, os quais se encontram isentos de quaisquer ônus, alienação, caução, penhor, encargos ou gravames de qualquer natureza, legais ou convencionais, excetuando-se o decorrente desta Cessão Fiduciária;

b) a(s) CEDENTE(S) está(ão) devidamente autorizada(s) a celebrar a presente Cessão Fiduciária e a cumprir com todas as obrigações nesta previstas, tendo sido satisfeitos todos os requisitos legais e estatutários necessários para a presente contratação;

c) durante a vigência da presente Cessão Fiduciária a(s) CEDENTE(S) não poderá(ão) ceder, transferir, renunciar, gravar, dar em usufruto ou comodato, onerar ou de qualquer outra forma alienar ou dispor de quaisquer dos direitos e obrigações decorrentes dos

Não Corporativo

Recebíveis, obrigando-se a defender, em nome próprio, os direitos do(s) CREDOR(ES) ora constituídos, contra quaisquer ações que venham a ser propostas por terceiros;

d) à(s) CEDENTE(S), na qualidade de fiel(éis) depositária(s), competirá a guarda e conservação dos documentos comprobatórios da exigibilidade dos Recebíveis, assumindo as responsabilidades inerentes à sua conservação, nos termos dos artigos 627 e seguintes do Código Civil Brasileiro;

e) a(s) CEDENTE(S) e a(s) DEVEDORA(S) comprometem-se a praticar todos os atos e assinar todo e qualquer documento necessário à manutenção dos direitos decorrentes desta Cessão Fiduciária, bem como a proceder, às suas expensas, e apresentar ao(s) CREDOR(ES) a presente Cessão Fiduciária e seus anexos ou aditivos devidamente registrado(s) junto às repartições ou aos cartórios competentes ou para registro junto aos Sistemas de Garantias (definido abaixo), conforme o caso, no prazo máximo de 10 (dez) dias contados da assinatura do instrumento, ou em prazo diverso conforme negociado com o CREDOR;

f) a(s) CEDENTE(S) obriga(m)-se a reforçar, substituir, repor ou complementar a presente garantia, com outras garantias a critério do(s) CREDOR(ES), no prazo solicitado neste sentido, caso o valor dos Recebíveis venha a se tornar inferior ao Percentual Mínimo da Garantia, ou forem objeto ou ameaçados de penhora, sequestro, arresto ou qualquer outra medida judicial ou administrativa, ou ainda, se sofrerem depreciação, deterioração, desvalorização, turbação, esbulho ou se tornarem inábeis, impróprios, imprestáveis ou insuficientes para assegurar o cumprimento das obrigações principais e acessórias, de responsabilidade da(s) DEVEDORA(S), decorrentes das Obrigações Garantidas;

Parágrafo Único – As declarações e obrigações previstas acima subsistirão durante toda a vigência da presente Cessão Fiduciária e serão automaticamente aplicáveis com relação a quaisquer Recebíveis adicionais que forem entregues ao(s) CREDOR(ES) nos termos da presente Cessão Fiduciária.

Das Causas de Inadimplemento – As Partes concordam que a ocorrência de quaisquer dos seguintes eventos serão causa direta para o aumento indevido do risco de crédito assumido pelo(s) CREDOR(ES) nas Obrigações Garantidas e na presente Cessão Fiduciária ("Depreciação do Crédito"), ensejando o direito de o(s) CREDOR(ES), automaticamente, e independentemente de prévia notificação, ou interpelação, judicial ou extrajudicial (i) reter(em) na(s) Conta(s) Vinculada(s) os valores decorrentes da liquidação dos Recebíveis até que seja sanado o evento de Depreciação do Crédito, a critério satisfatório do(s) CREDOR(ES); e/ou (ii) excutir parcialmente a presente garantia, nos termos da Cláusula "Execução da Garantia Fiduciária" desta Cessão Fiduciária, para liquidação das parcelas vencidas e das vincendas das Obrigações Garantidas, quando de seus respectivos vencimentos; e/ou (iii) vencer antecipadamente as Obrigações Garantidas e excutir a presente garantia, nos termos da Cláusula "Execução da Garantia Fiduciária" desta Cessão Fiduciária:

a) falta de cumprimento pela(s) DEVEDORA(S) ou pela(s) CEDENTE(S), no prazo e pela forma devidos, de qualquer obrigação, principal ou acessória, de caráter pecuniário ou não pecuniário, contraída perante o(s) CREDOR(ES) em decorrência das Obrigações Garantidas e desta Cessão Fiduciária;

b) se qualquer declaração feita pela(s) DEVEDORA(S) ou pela(s) CEDENTE(S) nas Obrigações Garantidas ou nesta Cessão Fiduciária, conforme o caso, for incorreta, inexata ou enganosa em qualquer aspecto material, sem prejuízo das perdas e danos devidas pelo respectivo declarante;

c) se a(s) CEDENTE(S) tiver(em) requerida e/ou decretada sua falência, for(em) dissolvida(s) ou sofrer(em) legítimo protesto de título por cujo pagamento seja(m) responsável(is), ainda que na condição de garantidora(s), ou ainda se vierem a óbito ou sofrerem interdição, se pessoas naturais;

d) se a(s) CEDENTE(S), propuser(em) plano de recuperação extrajudicial ao(s) CREDOR(ES) ou a qualquer outro credor ou classe de credores, independentemente de ter sido requerida ou obtida homologação judicial do referido plano; ou

e) se a(s) CEDENTE(S) ingressar(em) em juízo com requerimento de recuperação judicial, independentemente de deferimento do processamento da recuperação ou de sua concessão pelo juiz competente.

Da Excussão da Garantia Fiduciária – Ocorrido o inadimplemento ou mora da(s) DEVEDORA(S) ou da(s) CEDENTE(S) em quaisquer das obrigações assumidas nas Obrigações Garantidas ou na presente Cessão Fiduciária, o(s) CREDOR(ES), na qualidade de proprietário(s) fiduciário(s) dos Direitos Creditórios, exercerá(ão) sobre eles, bem como sobre o produto decorrente de sua cobrança, todos os poderes que lhe são assegurados pela legislação vigente, em especial os descritos no § 3º do art. 66-B da Lei nº. 4.728/65, inclusive os poderes "ad judicia" e "ad negotia", podendo vender, ceder, resgatar ou transferir os Direitos Creditórios (ou valores/aplicações decorentes dos valores advindos dos mesmos), por qualquer forma, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, ficando para tanto autorizado(s) pela(s) DEVEDORA(S) e pela(s) CEDENTE(S), de forma irrevogável e irretratável, nos termos do artigo 684 do Código Civil, a praticar todos os atos necessários para transferir o produto decorrente da cobrança dos Recebíveis, incluindo mas não limitado à movimentação e débito dos valores existentes na(s) Conta(s) Vinculada(s), dar quitação e assinar quaisquer documentos ou termos, por mais especiais que sejam, necessários à prática dos atos aqui referidos, tudo sem necessidade de dar qualquer prévio aviso ou notificação à(s) DEVEDORA(S) ou à(s) CEDENTE(S). Tal procedimento não obstará a cobrança do mesmo via execução, de acordo com o disposto no artigo 784 do Código de Processo Civil vigente, caso exista saldo devedor pendente. Em havendo saldo credor remanescente, será ele, desde logo, colocado à disposição da(s) CEDENTE(S).

Parágrafo Primeiro – Na hipótese prevista no *caput* desta cláusula, o(s) CREDOR(ES), a seu critério, aplicará(ão) o produto da venda dos Recebíveis e os valores existentes na(s) Conta(s) Vinculada(s), na liquidação parcial ou total das Obrigações Garantidas, permanecendo a(s) DEVEDORA(S) responsável(eis) pelo pagamento de eventual saldo remanescente, no prazo indicado pelo(s) CREDOR(ES) à(s) DEVEDORA(S).

Parágrafo Segundo – Caso haja Obrigações Garantidas ainda não vencidas quando da execução da garantia, o(s) CREDOR(ES) manterá(ão) consigo os recursos que sobejarem da referida execução até final e total liquidação das Obrigações Garantidas, podendo, ao seu

critério, utilizar tais recursos para aplicação em títulos e/ou investimentos, que integrarão, juntamente com seus rendimentos, a garantia de Cessão Fiduciária.

Parágrafo Terceiro – A(s) CEDENTE(S), em caráter irrevogável e irretratável, na forma do art. 684 do Código Civil, autoriza(m) o(s) CREDOR(ES) a aplicar(em), na amortização parcial ou liquidação total das Obrigações Garantidas, quaisquer importâncias creditadas na(s) Conta(s) Vinculada(s), ou, caso o saldo apresentado nessa(s) conta(s) não seja suficiente para liquidação das obrigações, a(s) CEDENTE(S) e a(s) DEVEDORA(S) autoriza(m) em caráter irrevogável e irretratável a utilização de quaisquer importâncias levadas a crédito em conta de depósitos mantida junto ao(s) CREDOR(ES) e/ou com qualquer outra empresa ligada, coligada, controlada e/ou controladora, de forma direta e/ou indireta, pelo(s) CREDOR(ES).

Parágrafo Quarto – Para efeitos do disposto nesta Cláusula, a(s) CEDENTE(S) outorga(m) ao(s) CREDOR(ES), em caráter irrevogável e irretratável, todos os poderes para (i) requerer registros ou averbações junto a repartições e cartórios competentes, e/ou registro ou depósito em Sistemas de Garantias, bem como todo e qualquer órgão ou entidade, público ou privado, que se fizer necessário à devida manutenção desta garantia, (ii) firmar, em nome desta(s), todo e qualquer documento e (iii) praticar todo e qualquer ato ou negócio necessário ao cumprimento dos poderes acima.

Parágrafo Quinto – Para fins do disposto neste Contrato, "Sistema de Garantia" significa o sistema criado pela(s) entidade(s) registradora(s) ou depositário(s) central(is) autorizado(s) pelo Banco Central do Brasil ou pela Comissão de Valores Mobiliários, conforme estabelecido na regulamentação vigente, no qual os Recebíveis estejam registrados ou depositados, conforme o caso. O(s) Sistema(s) de Garantia aplicável(is) a cada Recebível será(ão) indicado(s) no Anexo I, se aplicável.

Parágrafo Sexto – Na hipótese da presente Cessão Fiduciária conter mais de uma DEVEDORA, poderá(ao) o(s) CREDOR(ES) exercer seus direitos de crédito na ocorrência do disposto no item "Causas de Inadimplemento" em relação a todas as DEVEDORAS e suas Obrigações Garantidas.

Das Disposições Gerais – As Partes acordam as seguintes disposições gerais:

Parágrafo Primeiro – As Partes concordam que qualquer alteração desta Cessão Fiduciária somente poderá ser feita mediante instrumento escrito assinado pelas Partes.

Parágrafo Segundo – A(s) CEDENTE(S) desde já autoriza(m), em caráter irrevogável e irretratável, o(s) CREDOR(ES) a efetuar as devidas movimentações em sua(s) respectiva(s) Conta(s) Movimento quando esta(s) apresentar(em) saldo suficiente, para o pagamento de toda e qualquer despesa incorrida pelo(s) CREDOR(ES) na preparação, celebração, depósito, registro da presente Cessão Fiduciária, averbação dos seus respectivos anexos e eventuais aditamentos, incluindo, mas não limitado, aos encargos relativos aos demais atos e documentos que venham a ser exigidos perante as repartições, Sistemas de Garantias e/ou cartórios competentes, conforme o caso, para o regular exercício de qualquer direito decorrente da garantia ora constituída.

Parágrafo Terceiro – Todas as notificações, requerimentos, demandas ou outras comunicações que forem endereçadas às ou pelas Partes, deverão ser feitas por escrito e entregues pessoalmente ou enviadas por correio eletrônico, ou por carta registrada, nos endereços indicados no preâmbulo, ou a qualquer outro endereço que as Partes designarem previamente por escrito.

Parágrafo Quarto – A presente Cessão Fiduciária é celebrada em caráter irrevogável e irretratável, obrigando as Partes, bem como seus herdeiros e sucessores a qualquer título, sendo que a abstenção do exercício de qualquer direito ou faculdade assegurada por esta Cessão Fiduciária, pelas Obrigações Garantidas ou pela lei ao(s) CREDOR(ES), bem como eventual tolerância para com eventuais atrasos no cumprimento de quaisquer das obrigações assumidas pela(s) DEVEDORA(S) ou pela(s) CEDENTE(S) na presente Cessão Fiduciária ou nas Obrigações Garantidas não significarão novação ou derrogação de qualquer cláusula desta Cessão Fiduciária.

Anticorrupção - As Partes, por si, suas controladoras, controladas, coligadas, administradores, acionistas com poderes de administração, e respectivos funcionários, em especial os que venham a ter contato com a execução do presente instrumento, declaram, neste ato, estarem cientes dos termos das leis e normativos que lhes forem aplicáveis e que dispõem sobre atos lesivos contra a administração pública, em especial a Lei nº 12.846/13, a FCPA - Foreign Corrupt Practices Act e a UK Bribery Act, e que mantém políticas e/ou procedimentos internos objetivando o cumprimento de tais normas. As Partes se comprometem, ainda, a abster-se de qualquer atividade que constitua uma violação às disposições contidas nestas legislações e declaram que envidam os melhores esforços para que seus eventuais subcontratados se comprometam a observar o aqui disposto.

Do Tratamento de Dados Pessoais – O(s) CREDOR(ES), e demais empresas do Conglomerado Itaú Unibanco tratam dados pessoais de pessoas físicas (como clientes, representantes e sócios/acionistas/empregados de clientes pessoa jurídica) para diversas finalidades relacionadas ao desempenho de nossas atividades, como, por exemplo, (i) oferta, divulgação, prestação de serviços e fornecimento de produtos; (ii) avaliação dos produtos e serviços mais adequados ao perfil; (iii) atividades financeiras, de crédito, de investimento, securitárias, previdenciárias e de cobrança; (iv) cumprimento de obrigações legais, regulatórias e requisições de autoridades administrativas e judiciais; (v) para exercício regular de direitos e fins de processos administrativos e judiciais; (vi) análise, gerenciamento e tratamento de potenciais riscos, incluindo os de crédito, fraude e segurança; (vii) verificação de identidade e dados pessoais, inclusive dados biométricos, para fins de autenticação, segurança e/ou prevenção à fraude em sistemas eletrônicos próprios ou de terceiros; (viii) avaliação, manutenção e aprimoramento dos nossos serviços; (xi) hipóteses de legítimo interesse, como desenvolvimento e ofertas de produtos e serviços.

Parágrafo Primeiro - Os dados pessoais poderão ser compartilhados para as finalidades previstas neste documento e na nossa Política de Privacidade, como, por exemplo, entre as empresas do Conglomerado Itaú, com prestadores de serviços e fornecedores localizados no Brasil ou no exterior, órgãos reguladores e entidades públicas, inclusive administrativas e judiciais e, ainda, com parceiros estratégicos para possibilitar a oferta de produtos e serviços.

Apenas compartilharemos dados na medida necessária, com segurança e de acordo com a legislação aplicável.

Parágrafo Segundo - Os Clientes Pessoa Jurídica que nos fornecerem dados pessoais (como, por exemplo, de seus clientes, contrapartes, fornecedores, representantes e sócios/acionistas/empregados) para o desempenho das atividades do Itaú, devem observar a legislação aplicável à proteção de dados, privacidade e sigilo, inclusive em relação ao fornecimento de informações aos titulares dos dados pessoais a respeito do compartilhamento desses dados com o(s) CREDOR(ES)**.**

Parágrafo Terceiro - Para maiores informações sobre os dados pessoais coletados, as finalidades de tratamento, compartilhamento de dados pessoais e sobre os direitos dos titulares em relação aos seus dados pessoais (como de correção, acesso aos dados e informações sobre o tratamento, eliminação, bloqueio, exclusão, oposição e portabilidade de dados pessoais), acesse a nossa Política de Privacidade em nossos sites e aplicativos.

Do Foro – Com renúncia aos demais, por mais privilegiados que sejam, as Partes elegem o Foro da Capital do Estado de São Paulo para dirimir quaisquer questões oriundas desta Cessão Fiduciária, ficando reservado ao(s) CREDOR(ES) o direito de escolher o foro da situação dos Recebíveis ou do domicílio da(s) CEDENTE(S).

O presente instrumento é emitido em 04 (quatro) vias de igual teor e assinado pelas partes qualificadas no preâmbulo, na presença das testemunhas abaixo.

São Paulo, 05 de Setembro de 2024.

_____

ITAU UNIBANCO S/A
CREDOR

_____

PROXYS COMERCIO ELETRONICO LTDA
CEDENTE/DEVEDORA

Testemunhas:

1._____
RG:
CPF:

2._____
RG:
CPF:

ANEXO I AO
INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DIREITOS CREDITÓRIOS
Nº 00620277728

DESCRIÇÃO DOS RECEBÍVEIS CEDIDOS FIDUCIARIAMENTE

DATA 05 DE SETEMBRO DE 2024

-CDB
Tipo: Certificado Depósito Bancário "CDB"
Titularidade: **PROXYS COMERCIO ELETRONICO LTDA**
CPF/CNPJ: 11.027.350/0001-68
Número da aplicação: 90132724
Registro LS: 2024247372877
Data de emissão: 03/09/2024
Data de vencimento: 03/09/2026
Valor Bloqueado: R$ 393.295,25 (TREZENTOS E NOVENTA E TRÊS MIL E DUZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)
Quantidade Bloqueada: 393.279
Sistema de Garantia: CETIP (referente à títulos privados: CDB, LCA, LCI e LF);

_____
ITAU UNIBANCO S/A
CREDOR

_____
PROXYS COMERCIO ELETRONICO LTDA
CEDENTE/DEVEDORA

TESTEMUNHAS:

1._____
RG:
CPF:

2._____
RG:
CPF:

Não Corporativo

ANEXO II AO
INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DIREITOS CREDITÓRIOS
Nº 00620277728

DESCRIÇÃO DAS OBRIGAÇÕES GARANTIDAS

Para os efeitos da legislação aplicável, são garantidas pela "Cessão Fiduciária" as seguintes obrigações, que compõe o conceito de Obrigações Garantidas:

Nome do Instrumento: CPGI 320410.69017 ("Instrumento")
Credor: ITAÚ UNIBANCO S/A
CNPJ: 60.701.190/0001-04
Devedora: PROXYS COMERCIO ELETRONICO LTDA
CNPJ: 11.027.350/0001-68
Valor em Moeda Estrangeira: USD 232.975,70 (duzentos e trinta e dois mil e novecentos e setenta e cinco dolares norte-americanos e setenta centavos), equivalente a R$1.309.882,58 (um milhão trezentos e nove mil e oitocentos e oitenta e dois reais e cinquenta e oito centavos), convertido pela Taxa de Conversão divulgada na Data da Conversão.
Taxa de Conversão: 5,6224
Data da Conversão: 03/09/2024
Data de Emissão/Celebração do Instrumento: 04/09/2024 e seus eventuais aditamentos
Data de Vencimento : 210 Dias da data de desembolso, bem como demais vencimentos observados o cronograma de pagamentos do Instrumento. A Cessão Fiduciária deverá abranger eventuais prorrogações nos termos do instrumento.
Para fins do Instrumento descrito acima, são aplicáveis as cláusulas previstas no Anexo III, o qual constui parte integrante e inseparável da Cessão Fiduciária, como se nela estivessem transcritas.

São Paulo, 05 de Setembro de 2024

_____
ITAU UNIBANCO S/A
CREDOR

_____
PROXYS COMERCIO ELETRONICO LTDA
CEDENTE/DEVEDORA

TESTEMUNHAS:

1._____
RG:
CPF:

2._____
RG:
CPF:

ANEXO III AO

Não Corporativo

A(s) DEVEDORA(S) e a(s) CEDENTE(S) declaram-se cientes e de acordo que:

A) Especificamente em havendo dentre as Obrigações Garantidas descritas no Anexo II operações em moeda estrangeira ou contratadas junto a filiais do **Itaú Unibanco S.A.** no exterior, além das cláusulas previstas na Cessão Fiduciária, aplicam-se também as seguintes cláusulas:

i) para fins da observância do Percentual Mínimo da Garantia, conforme definido na Cessão Fiduciária, o valor das Obrigações Garantidas será convertido da moeda estrangeira para moeda corrente brasileira à Taxa de Conversão (abaixo definida) aplicável em cada data de apuração, a qual terá lugar na Periodicidade de Apuração indicada na Cessão Fiduciária.

ii) entende-se por "Taxa de Conversão" a média das taxas de câmbio de venda da moeda estrangeira em que estão denominadas as Obrigações Garantidas, praticadas no mercado de câmbio no dia útil imediatamente anterior à Periodicidade de Apuração, média essa divulgada pelo Banco Central do Brasil por meio de seu "site" na internet.

iii) se, por qualquer motivo, a Taxa de Conversão deixar de existir ou de ser divulgada, a conversão será efetuada mediante utilização de taxa ou parâmetro aplicável a transações financeiras da mesma natureza das Obrigações Garantidas, que permita a aferição da exata equivalência, a qualquer tempo, da soma do valor dos Recebíveis em relação ao Percentual Mínimo da Garantia, conforme aplicável. Esta taxa ou parâmetro será informada pelo Agente de Garantia (abaixo definido) à(s) CEDENTE(S) e a(s) vinculará.

iv) em caso de não pagamento, ou não cumprimento da Cessão Fiduciária ou das Obrigações Garantidas, fica(m) o(s) CREDOR(ES), agindo diretamente ou por intermédio do Agente de Garantia (abaixo definido), desde já, em caráter irrevogável, irretratável e como condição da Cessão Fiduciária, autorizado(s) a comprar moeda estrangeira com o produto da venda, cessão ou outro tipo de liquidação dos Recebíveis e efetuar todas as remessas de tal moeda ao exterior, celebrar qualquer contrato de câmbio necessário com instituições financeiras no Brasil porventura indispensável à realização de tais remessas, e representar a(s) CEDENTE(S) perante o Banco Central do Brasil e qualquer outra autoridade governamental brasileira ou instituição financeira quando necessário à excussão da Cessão Fiduciária, objetivando o pagamento das Obrigações Garantidas.

v) Especificamente para as operações contratadas junto às filiais localizadas no exterior do **Itaú Unibanco S.A.**, a filial e/ou agência em **NASSAU** do **Itaú Unibanco S.A.** (a "Filial no Exterior"), neste ato, nomeia e constitui o **Itaú Unibanco S.A.** (o "Agente de Garantia") como seu mandatário para praticar qualquer ato e promover a cobrança de quaisquer valores decorrentes exclusivamente da presente Cessão Fiduciária e das Obrigações Garantidas nas quais figura como credora, podendo, para tanto, contratar e destituir

Não Corporativo

advogados, com poderes “ad judicia”, intimar, notificar, interpelar, transigir, desistir, receber e dar quitação, representando a sua Filial no Exterior extrajudicial ou judicialmente e em qualquer fase ou grau de jurisdição, com poderes, ainda, para praticar qualquer ato e assinar qualquer documento ou instrumento necessário ao cumprimento de suas funções de Agente de Garantia, bem como receber notificações e comunicações referentes à Cessão Fiduciária.

B) Especificamente em havendo a existência de operações de Adiantamento sobre Contrato de Câmbio (ACC) ou Adiantamento sobre Cambiais Entregues (ACE) entre as Obrigações Garantidas descritas no Anexo II, além das cláusula previstas na Cessão Fiduciária, aplica-se também a seguinte cláusula:

Caso dentre as Obrigações Garantidas descritas no Anexo II haja obrigações decorrentes de contratos de câmbio de exportação (cada contrato, conforme aditado, substituído ou complementado por instrumento de cancelamento ou baixa, será doravante designado “Contrato de Câmbio”), sob os quais a(s) DEVEDORA(S) recebeu(ram) ou receberá(ão) adiantamentos totais ou parciais de recursos por conta do preço, em moeda nacional, da moeda estrangeira comprada pelo(s) CREDOR(ES) para entrega futura (cada qual um “Adiantamento” e, coletivamente, “Adiantamentos”, sendo o valor em moeda estrangeira de cada Adiantamento doravante designado “Valor em moeda estrangeira do Adiantamento”), aplicam-se as seguintes disposições:

(i) a(s) CEDENTE(S) e a(s) DEVEDORA(S) declaram conhecer a legislação e regulamentação concernentes aos Contratos de Câmbio;
(ii) sobre o Valor em moeda estrangeira do Adiantamento incidirão os Juros previstos no respectivo Contrato de Câmbio (os “Juros”), que deverão ser pagos pelo seu contravalor em moeda nacional calculado conforme a Taxa de Conversão (definida no item A (ii) acima);
(iii) no caso de cancelamento de qualquer Contrato de Câmbio, a(s) DEVEDORA(S) deverá(ão) pagar ao(s) CREDOR(ES) o contravalor em moeda nacional do Valor em moeda estrangeira do Adiantamento acrescido dos Juros e calculado conforme a taxa de câmbio a ser acordada entre a(s) DEVEDORA(S) e o(s) CREDOR(ES);
(iv) no caso de baixa de qualquer Contrato de Câmbio, a(s) DEVEDORA(S) deverá(ão) pagar ao(s) CREDOR(ES) o contravalor em moeda nacional do Valor em moeda estrangeira do Adiantamento acrescido dos Juros, calculado conforme a maior dentre as seguintes taxas: (i) a taxa de câmbio prevista no Contrato de Câmbio e (ii) a Taxa de Conversão;
(v) em caso de baixa ou cancelamento de qualquer Contrato de Câmbio, a(s) DEVEDORA(S) deverá(ão) pagar os encargos financeiros determinados pelo Banco Central do Brasil e os tributos previstos na regulamentação e legislação aplicáveis;
(vi) as Obrigações Garantidas abrangem, mas não se limitam, aos encargos financeiros previstos na legislação e regulamentação aplicáveis devidos em razão do cancelamento ou baixa de qualquer Contrato de Câmbio e ainda variação cambial positiva, juros,

Não Corporativo

encargos, despesas, encargos moratórios, taxas e tributos incidentes, decorrentes ou relacionados aos Contratos de Câmbio e eventuais aditivos ou prorrogações; e

(vii) as cláusulas "Causas de Inadimplemento" e "Execução da Garantia Fiduciária" da Cessão Fiduciária aplicam-se também no caso de cancelamento ou baixa de qualquer Contrato de Câmbio ou, ainda, na data em que eventualmente for exigida a devolução do Adiantamento concedido sob qualquer Contrato de Câmbio.

Todos os termos e expressões aqui escritos em letra maiúscula, mas aqui não definidos, terão os mesmos significados a eles atribuídos na Cessão Fiduciária. Todos os termos e expressões definidos poderão ser utilizados tanto no masculino quanto no feminino, e tanto no singular quanto no plural. O presente Anexo III será parte integrante da referida Cessão Fiduciária sempre que dentre as Obrigações Garantidas houver alguma das operações aqui mencionadas.

Este Anexo III é emitido no mesmo número de vias da Cessão Fiduciária, as quais terão o mesmo teor e serão assinadas pelas partes, na presença de dua testemunhas abaixo indicadas:

São Paulo, 05 de Setembro de 2024.

_____

***Itaú Unibanco* S.A. – CREDOR**

_____

ITAU UNIBANCO SA FILIAL NASSAU BRANCH – CREDOR

_____

PROXYS COMERCIO ELETRONICO LTDA – CEDENTE/DEVEDORA

Testemunhas:

1._____ 2._____

RG: RG:

CPF: CPF:

Não Corporativo

ANEXO IV AO
INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DIREITOS CREDITÓRIOS
Nº MODELO

<Local> , <data> .

Ao
<Custodiante/Administrador/Devedor dos títulos e direitos>
Endereço

Ref. Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios em Garantia

Prezados Senhores,

Em , transferimos em cessão fiduciária a favor do(s) (doravante denominado(s) "CREDOR(ES)") a totalidade dos direitos creditórios de nossa titularidade contra V.Sas. em decorrência do [inserir nome, número e data do contrato originador dos direitos creditórios cedidos fiduciariamente e/ou dos títulos entregues em cessão], ("Recebíveis").

Diante do exposto, solicitamos que a cessão fiduciária em garantia aqui referida seja registrada em seus controles a favor do(s) CREDOR(ES) e que todos e quaisquer pagamentos decorrentes dos Recebíveis cedidos fiduciariamente sejam realizados exclusivamente por meio de depósito na conta vinculada de nossa titularidade mantida no **Itaú Unibanco** S.A., Agência , Conta ("Conta Vinculada").

Por fim, comunicamos que o(s) CREDOR(ES) fica(m), desde já, autorizado(s) a alterar unilateralmente as presentes instruções e que somente serão válidas eventuais alterações mediante comunicação por escrito do(s) CREDOR(ES) a V. Sas. nesse sentido.

Atenciosamente,

_____
<CEDENTE>

Recebido e "de acordo" em

_____
<Custodiante/Administrador/Devedor dos títulos e direitos>

Não Corporativo